応用情報技術者試験　ストラテジ系　#23

法務

用語集まとめ ― 過去問33回分（平成21〜令和7年度）を読み込んだ参考書版



全体像 シラバスの五つの小分類を、5章で読む

1 知的財産権
著作権の中身と帰属・保護される/されないもの・産業財産権4つ・不正競争防止法と営業秘密

2 セキュリティ関連法規
サイバーセキュリティ基本法・不正アクセス禁止法・刑法・個人情報保護法・特定電子メール法・電子署名法

3 労働関連・取引関連法規
請負・準委任・派遣・出向・36協定・取適法（旧下請法）・契約とライセンス・OSS

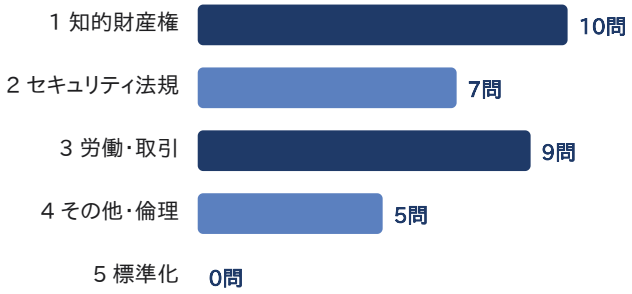
4 その他の法律と技術者倫理
デジタル社会形成基本法・PL法・RoHS・電子帳簿保存法・誤情報・集団思考

5 標準化関連
デジュレ/デファクト・標準化団体・コード・適合性評価

午前での出方	
問題数	毎回 **3問**（問78〜問80）。10回で31問
中心	**著作権**（誰のものか・保護されるか）と**請負・派遣**（誰が指揮命令するか）で半分以上
同じ問題の再出題	RoHS指令の目的（R4春80＝R7春80）。著作権の「保護される/されない」は表と裏で2回（R6秋78・R7秋78）
名前の変わった法律	下請法 → **取適法**（2026年1月）、プロバイダ責任制限法 → **情報流通プラットフォーム対処法**（2025年4月）

この資料の読み方：法律の問題は「**どの法律の話か**」を見分ける問題が多い。選択肢の文が、それぞれ別の法律の目的や定義になっていることが多いので、**法律と一言の対応**を覚える。

いちばん多いのは著作権。次が請負・派遣と個人情報

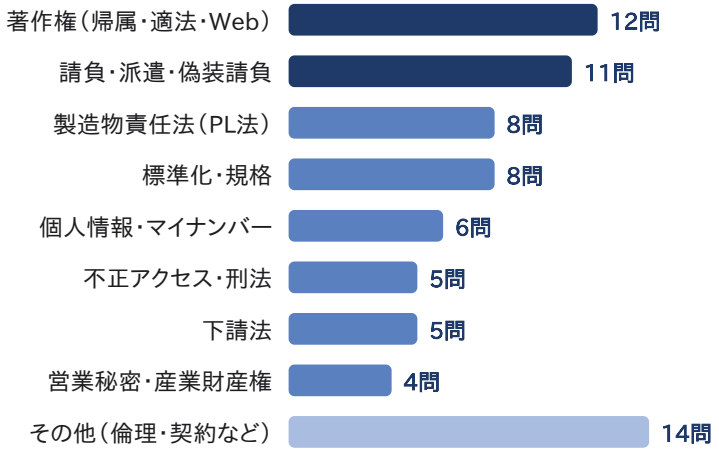


令和3年度春期〜令和7年度秋期の31問を、章ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

> 標準化は午前の法務の問題では出ていないが、**標準化団体やコード**はネットワーク・情報メディアの問題の選択肢に出る。用語だけ押さえる。

よく出る型	中身	過去問
著作権の帰属	委託・再委託・職務著作	R4春77・R4秋78
保護される？	プログラム○、言語・規約・解法×、GUIは意匠	R5秋78・R6秋78・R7秋78・R7秋79
権利の定義	特許・著作・意匠・商標の定義文	R6春78
不正競争	周知表示の混同・ドメイン名	R3春78・R6春79
不正アクセス・刑法	助長行為・媒体経由は刑法	R3秋78・R4春78
個人情報	要配慮・匿名加工の義務	R5秋79・R6春80
メール・署名	オプトイン・SMS・押印と同じ効力	R3春79・R3春80・R3秋79
請負・派遣・出向	指揮命令は誰か・派遣元の義務	R4春79・R4秋79・R5春79・R5秋80・R6秋79

平成も著作権と請負・派遣が二本柱。PL法は同じ問題が5回



平成21年度春期〜令和2年度10月の23回で、ap-siken.com が「法務」に分類した73問を論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ）

何度も出た問題（平成21〜令和2年度）	出た回数
PL法の対象（ROM化したソフトを内蔵した機器）	**5回**（H23特・H24秋・H26春・H28春・H29秋）＋令和
Webページの著作権（リンク集は保護され得る）	**4回**（H23特・H25秋・H27秋・H29春）＋令和
請負で発注者の事業所で働くときの指揮命令と雇用	**3回**（H25春・H26秋・H29春）＋令和
営業秘密の3要件（非公知性）	**3回**（H21春・H23秋・H26秋）
下請法：代金を決めずに発注	**2回**（H24秋・H30秋）

> 法務は**同じ問題の再出題がとても多い**。問題文の言い回しまで覚えておくと、本番で一瞬で解ける。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 過去問題（平成21年度春期〜令和2年度10月）をClaudeが論点ごとに数えた。分類は ap-siken.com の分野分けを参考にした

第1章

知的財産権

権利の全体像 ／ 著作権の中身 ／ プログラムは誰のものか ／ 保護される・されない ／ 産業財産権の4つ ／ 不正競争防止法と営業秘密



⚖️ 知的財産権の全体像：著作権は「登録なし」、産業財産権は「出願して登録」



著作権は創作した時点で自動的に生まれる（**無方式主義**）。産業財産権は特許庁に出願し、審査（実用新案は実体審査なし）を経て登録されて初めて生まれる。期間の起算日は**商標だけ「登録から」で、更新できる**。

© 著作権の中身：譲れない「人格権」と、譲れる「財産権」

著作者人格権（著作者の気持ちを守る）	
公表権	まだ公表していない著作物を、公表するかどうか・いつ・どう公表するかを決める
氏名表示権	著作者名を出すか、実名か変名（ペンネーム）かを決める
同一性保持権	意に反して内容や題名を勝手に変えられない

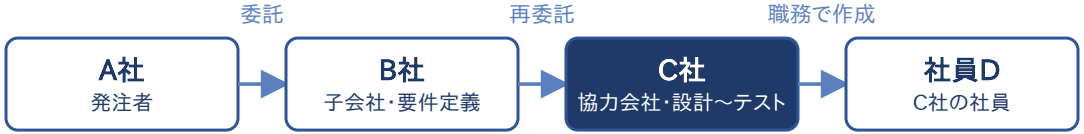
譲渡も相続もできない（一身専属）。委託開発の契約では「著作者人格権を**行使しない**」と決めておくことが多い。

著作権（財産権）＝支分権の束	
複製権	コピーする（印刷・録音・ダウンロード保存）
公衆送信権	ネットで配信する・送信できる状態にする
翻案権	改変・翻訳・映画化して二次的著作物を作る
貸与権・譲渡権	複製物を貸す・売る

契約で**一部だけ、または全部を譲渡**できる。翻案権などを譲るには、契約書に**はっきり書く**必要がある（第61条第2項）。

保護期間は原則**著作者の死後70年**、会社名義（団体名義）なら**公表後70年**。著作物を伝える人（実演家・レコード製作者・放送事業者）の権利は**著作隣接権**。

プログラムは誰のものか：「実際に作った側」。お金を払った側ではない



著作権は C社（職務著作）　R4秋 問78

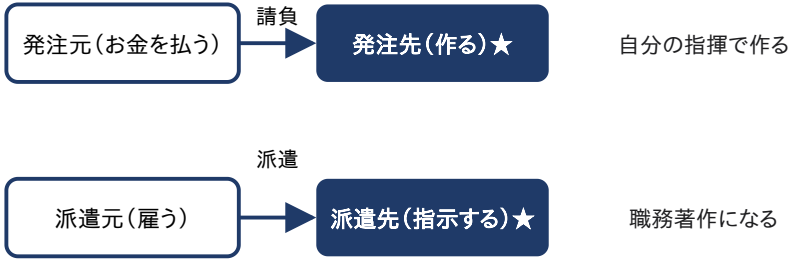
状況（契約に定めがないとき）	著作権は
他社に開発を**委託**（請負）	**受託者**（R4春77：A社が仕様を出してもB社）
再委託（A→B→C）	実際に作った **C社**（R4秋78）
社員が**職務として**作り、会社名義で公表	**会社**（職務著作・第15条）
派遣社員が派遣先の指示で作成	**派遣先**（派遣先の業務として作るため）
複数人で作り、寄与を分けられない	**共有**（共同著作物）

職務著作の4条件：①会社の発意で ②業務に従事する者が ③職務上作成し ④会社名義で公表する（プログラムは④が不要）。契約や就業規則に別の定めがあれば、そちらが優先。

選択肢の「話し合って決める」「共有になる」「発注者に帰属する」は、**契約がない限り**どれも誤り。発注者が欲しいなら、契約で**譲渡**を決める。

© 著作権の帰属：請負は作った受注側、派遣は派遣先

H29秋 問78：契約に定めがないときの原始的な帰属（ア）



★が著作権を持つ側。決め手は「誰の指揮命令で作ったか」

「お金を払った発注元」（ウ・エ）や「雇っている派遣元」（イ）を選ばせるひっかけ。

H30秋 問78：クリエイティブ・コモンズ（ウ）

著作者が**再利用してよい条件**を先に示す枠組みと、それを広める団体。条件は 表示（BY）・非営利（NC）・改変禁止（ND）・継承（SA）の組合せ。

ほかの選択肢	正体
図書館での非営利の複製（ア）	著作権法の権利制限
思想・感情の創作的な表現（イ）	「著作物」の定義
死後少なくとも50年（エ）	ベルヌ条約の保護期間。日本は今は死後70年

H28秋 問78：産業財産権の4つ（ア）

特許権・実用新案権・意匠権・商標権。**著作権は入らない**。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成28年度秋期 問78・平成29年度秋期 問78・平成30年度秋期 問78／著作権法 第15条（職務上作成する著作物）・第31条・第51条／クリエイティブ・コモンズ・ジャパン「クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは」

✅ 保護される・されない：プログラムは○、それを書く「言語・規約・解法」は×

著作権で保護される	保護されない（第10条第3項ほか）
プログラム（**コンパイラ**・OS・アプリ）	**プログラム言語**（文法）
フリーソフトウェア（作者が権利を持ったまま無料公開）	**規約**（プロトコル・インタフェースの約束）
操作マニュアル・設計書	**解法**（アルゴリズム）
データベース（情報の選択・体系的構成に創作性）	単なるデータ・事実・アイデア

> R6秋78（保護されるのは？→コンパイラ）と R7秋78（保護されないのは？→言語や規約）は**表と裏**。GUI（画面のデザイン）は**意匠**で保護されうる（R7秋79）。

	プログラムで適法な行為（R5秋78）
○	自分で使うために**改変**（処理速度の向上）・バックアップの複製（第47条の3）
×	購入した1本を**他部門に配る**ための複製
×	海賊版と**知りながら**業務で使う（みなし侵害）
×	職務著作を担当者が**独断で**複製・貸与

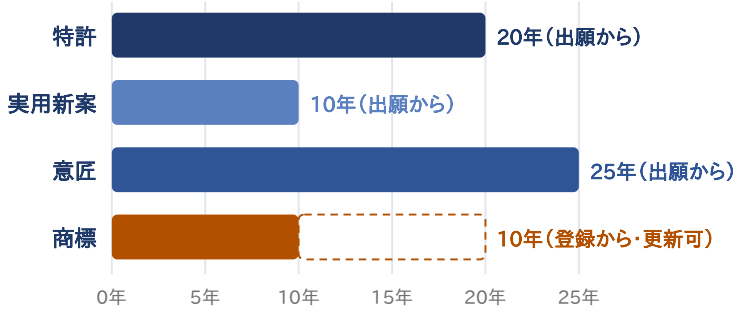
🤖 生成AI（R7春78）	
学習	原則として許される（第30条の4）
生成・公開	既存の著作物と**類似性＋依拠性**があれば侵害の**可能性**

💡 産業財産権の4つ：定義の文で見分ける（R6春78）

権利	法律の定義（保護するもの）
特許	自然法則を利用した技術的思想の創作のうち**高度なもの**（発明）
実用新案	物品の**形状・構造・組合せ**に関する考案（高度でなくてよい）
意匠	物品・建築物・**画像**の形状・模様・色彩など、**視覚を通じて美感**を起こさせるもの
商標	文字・図形・記号など、**商品や役務**に使う標章（マーク）
（著作物）	思想又は感情を**創作的に表現**したもの

特許要件：産業上の利用可能性・**新規性**・**進歩性**。同じ発明は先に出願した人が権利を得る（**先願主義**）。ITを使った具体的な仕組みは**ビジネスモデル特許**になりうる。

保護期間



実施許諾：他人に使わせるのが**専用実施権**（独占。登録が必要）と**通常実施権**（複数に許諾できる）。お互いに特許を使わせ合うのは**クロスライセンス**。

🔑 不正競争防止法：登録していない「表示」や「秘密」を守る

主な不正競争	例
周知表示混同惹起	広く知られた他人の表示に似せて**誤認**させる（R3春78）
著名表示冒用	全国的に有名なブランド名を勝手に使う
商品形態模倣	他人の商品の形を**そっくりまねる**（発売から3年）
営業秘密の侵害	顧客名簿・製造ノウハウの不正取得・使用・開示
限定提供データ	ID・パスワードで管理して提供するデータの不正取得
ドメイン名の不正取得	**不正の利益・加害の目的**で似たドメインを取る（R6春79）

安売りや再販売価格の指示は**独占禁止法**の話（R3春78のア・イ）。ドメインは**目的**で判断。偶然や正当な目的なら該当しない。

営業秘密の3要件

秘密管理性	有用性	非公知性
社外秘の表示・アクセス制限	事業に役立つ情報	世間に知られていない

3つ全部そろえば「営業秘密」（登録不要・期間なし）

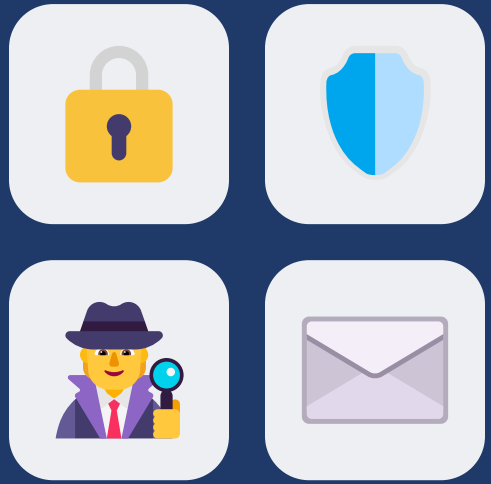
特許の要件（新規性・進歩性）や、情報セキュリティの3要素（機密性・完全性・可用性）と**混ぜない**。「社外秘」と書かずに誰でも見られる状態だと、**秘密管理性**がなく守られない。

特許にすると内容が**公開**される。製法を出したくないときは、出願せずに**営業秘密**として守る選択もある（ノウハウの秘匿）。

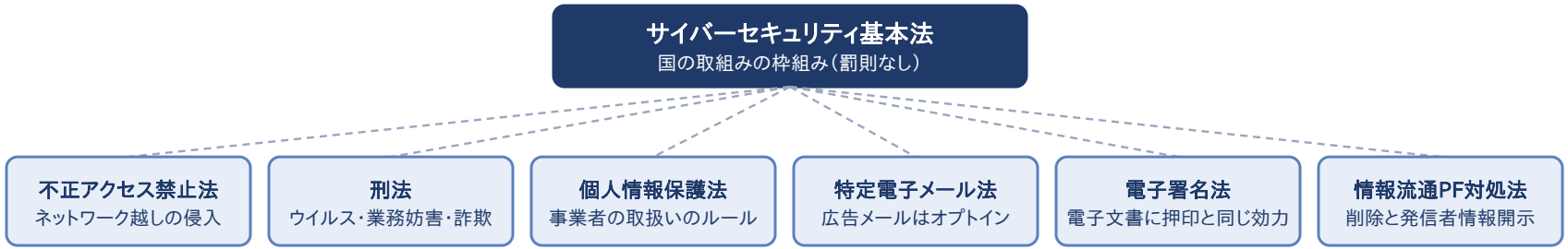
第2章

セキュリティ関連法規

法律の分担 ／ 不正アクセス禁止法の5つの禁止 ／ 刑法のコンピュータ犯罪 ／ 個人情報の種類と加工 ／ 第三者提供 ／ メール・電子署名・ネットの権利侵害



法律の分担：基本法が枠組み、個別の法律が「何を禁止するか」



行為	罰する法律
他人のIDでネットワーク越しにログイン	不正アクセス禁止法
USBメモリでマルウェアを入れて**データ消去**	**刑法**（R3秋78）
ウイルスを正当な理由なく作る・配る	刑法（不正指令電磁的記録）
個人データを漏えい・目的外利用	個人情報保護法（委員会の命令に違反で罰則）

サイバーセキュリティ基本法は、国・自治体・**重要社会基盤事業者**（電力・金融など）の責務と、内閣の**サイバーセキュリティ戦略本部**を定める。罰則を定めた法律と並んだら、「枠組み」のほうが基本法。

不正アクセス禁止法は**ネットワークを通じた**アクセス制御の突破だけ。媒体経由や、アクセス制御のないPCへの操作は**刑法**で考える。

不正アクセス禁止法：侵入そのものと、その手前の4つの行為を別々に禁止

取得	保管	助長	不正要求	不正アクセス
他人のIDを不正に手に入れる	不正に得たIDをためておく	IDを正当な理由なく第三者に教える	偽サイトで入力させる（フィッシング）	他人のIDや脆弱性で侵入
第4条	第6条	第5条	第7条	第3条

どれも不正アクセス行為そのもの（第3条）とは別に、単独で罰せられる

不正アクセス行為	中身
なりすまし型	他人の**識別符号**（ID・パスワード・生体情報）を入力して使う
セキュリティホール攻撃型	アクセス制御の**弱点を突く**情報や指令を入力して使う

対象は**アクセス制御機能**（ID認証など）があるコンピュータへの、**ネットワークを通じた**アクセス。管理者には、アクセス制御機能を守る**努力義務**がある。

R4春78：「助長する行為」はどれ？	
ア	他人のIDとパスワードを第三者に**提供** → **助長**（正解）
イ	フィッシングサイトの開設 → 不正要求
ウ	不正アクセス目的で入手 → 取得
エ	入手したIDをPCに保存 → 保管

刑法のコンピュータ犯罪：「何をしたか」で罪名が変わる

虚偽の情報・不正な指令
コンピュータに与える

▶

結果は？
業務妨害か・利益か・データか

R3秋78：記憶媒体でマルウェアを入れて**データを消去 → 刑法**。不正アクセス禁止法（ネット越しの侵入）・製造物責任法（民事の賠償）・プロバイダ責任制限法（削除と開示）は対象が違う。

ウイルスを**作る・配る・保管する**だけで罪になる（正当な理由があるウイルス対策の研究は除く）。実行されなくても成立する。

罪名	行為
電子計算機損壊等業務妨害罪	データの消去・機器の破壊・虚偽の情報や不正な指令で**業務を妨害**
電子計算機使用詐欺罪	虚偽の情報で不正な記録を作り、**財産上の利益**を得る
電磁的記録不正作出・供用罪	事務処理を誤らせる目的で、権利・義務の**データをでっち上げ**て使う
不正指令電磁的記録作成・提供・供用・取得・保管罪	いわゆる**ウイルス作成罪**。人の意図に反して動くプログラムを作る・配る・実行させる
威力業務妨害罪	DoS攻撃などで業務を妨げる（コンピュータに限らない）

どの法律で罰するか：IDの悪用は不正アクセス禁止法

「処罰の対象とする法律はどれか」の答え	
行為	**罰する法律**
他人のID・パスワードでログイン、その**助長**（H21秋 問78）	**不正アクセス禁止法**
他人のID・パスワードを無断で第三者に教える（H22春 問80 ア）	**不正アクセス禁止法**（助長行為）
Webページを改ざんして業務を妨害（H27秋 問80）	**刑法**（電子計算機損壊等業務妨害罪）
コンピュータウイルスを作る（H29春 問79）	**刑法**（不正指令電磁的記録作成罪）
ウイルス付きメールを送る（H22春 問80 ウ）	刑法（同供用罪）。不正アクセス禁止法ではない

H22春 問80：不正アクセス禁止法の対象外になる2つ

> **アクセス制御機能がない**Webサイトへの侵害（イ）と、**ネットワークにつながっていない**スタンドアロンのPCへの侵害（エ）。この法律は「ネットワーク越しに、ID などの鍵を破って入る」ことを罰する。

選択肢に並ぶほかの法律	
法律	**何を決めているか**
通信傍受法	捜査機関が通信を傍受する手続
電気通信事業法	通信事業のルール、通信の秘密
プロバイダ責任制限法	権利侵害の情報の削除と発信者情報の開示（今の情報流通プラットフォーム対処法）

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成21年度秋期 問78・平成22年度春期 問80・平成27年度秋期 問80・平成29年度春期 問79（平成30年度春期 問79も同じ）／不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第2条・第3条・第5条／刑法 第168条の2・第234条の2

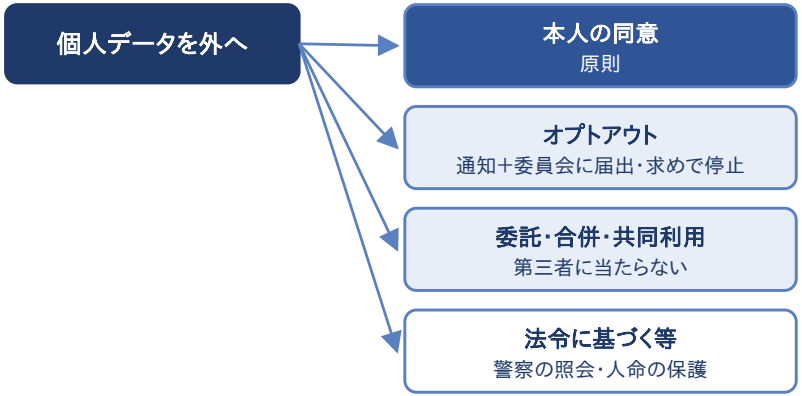
個人情報保護法：情報の「種類」と「加工の程度」で扱いが変わる



種類	押さえる点
要配慮個人情報	不当な差別のおそれ。**本人の申告で決まるものではない**。オプトアウトで提供できない（R6春80）
仮名加工情報	氏名を削るなど。**第三者提供は原則禁止**。利用目的の変更はしやすい
匿名加工情報	**同意なしで提供できる**代わりに、含まれる**項目と提供方法を公表**（R5秋79）
個人関連情報	Cookie・閲覧履歴など。提供先で個人データになるなら**提供先が同意を確認**

漏えいなどで個人の権利を害するおそれが大きいとき（要配慮・不正アクセス・1,000人超など）は、**個人情報保護委員会への報告と本人への通知**が義務。

🤝 第三者提供：原則は本人の同意。例外のオプトアウトには条件がある



委託先（クラウド事業者・印刷業者など）に渡すのは第三者提供ではないが、委託元に**委託先の監督**義務がある。

オプトアウト方式で提供できないもの
要配慮個人情報
不正に取得された個人データ
他の事業者からオプトアウトで受け取った個人データ

外国への提供
原則として**外国にある第三者への提供の同意**が必要。同意を得るときに、移転先の国の制度などを本人に**情報提供**する

個人情報保護法の「オプトアウト」と、特定電子メール法の「オプトイン」を混ぜない。広告メールは**同意した人だけ**に送る。

個人情報の範囲と、知らせた利用目的の中で使うこと

H28春 問79：個人情報の条件（ウ）

生存している個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの。亡くなった人の情報は対象外。

ひっかけの限定	実際は
企業が管理する顧客の情報に限る（ア）	従業員や取引先の担当者も含む
秘密のプライバシー情報に限る（イ）	氏名だけでも識別できれば該当
日本国籍の人に限る（エ）	国籍は問わない

H23秋 問80：特段の措置なしで適法な行為（イ）

○ イ：DM「可」と書いた人を、自社の販促DMの住所録へ（目的の範囲内）

× ア：商品企画のアンケート → 販促セミナーの案内（目的外）

× ウ：勉強会の参加者 → 子会社のメルマガ（第三者提供・目的外）

× エ：従業員の同窓会名簿 → 自社の営業電話（不正な取得）

子会社でも**別の法人**なので、渡せば第三者提供になる。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成23年度秋期 問80・平成28年度春期 問79／個人情報の保護に関する法律 第2条・第18条・第20条・第27条／個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」

🔑 マイナンバー：使える場面も渡せる場面も法律で決まっている

H29秋 問79：マイナンバーの記述（エ）

選択肢	正しくは
使途は自由に決めてよい（ア）	社会保障・税・災害対策の**法律で決めた事務**だけ
国外在住でも日本国籍なら指定（イ）	**住民票がある人**に指定
厚生労働省が指定（ウ）	**市区町村長**が指定
漏えいして不正利用のおそれがあれば変更できる（エ）	○ 原則は一生同じ番号

R2 問79：特定個人情報を提供できる場合（エ）

個人情報保護委員会の立入検査で資料を求められたとき。転籍先の会社（ア）・出向先（イ）・システムのベンダ（ウ）へは渡せない。

H28秋 問79：安全管理措置の4区分（ウ＝組織的）

区分	例
組織的	責任者と体制を決める、**取扱状況が分かる記録を保存**（ウ）、漏えい時の報告の流れ
人的	担当者への**教育**（ア）、監督
物理的	取扱区域の管理、**電子媒体を持ち出すときに番号が分からないようにする**（イ）
技術的	アクセス制御、**外部からの不正アクセスの防止**（エ）

「持ち出し」は物理的、「不正アクセス」は技術的。どちらも暗号化の話に見えるので混同しやすい。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成28年度秋期 問79・平成29年度秋期 問79・令和2年度10月 問79／行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第7条・第9条・第19条／個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」

メール・電子署名・ネットの権利侵害の法律

特定電子メール法（R3春79・R3秋79）

オプトイン（現在の原則）
同意した人にだけ送る

オプトアウト（2008年まで）
拒否した人にだけ送らない

対象になる	営利の団体・個人の**広告宣伝**メール。SMSも、**海外から**届くものも
対象外	政治団体・NPOのメール、広告を含まない**取引上の通知**
表示義務	送信者の氏名・名称、受信拒否の連絡先

電子署名法（R3春80）

本人による電子署名がある電子文書は**真正に成立したと推定**（押印と同じ効力）。技術は限定しない。民間の認証局も**認定**を受けられる

情報流通プラットフォーム対処法（旧プロバイダ責任制限法）



責任の制限	削除した・しなかったことによるプロバイダの賠償責任を、一定の場合に**制限**
発信者情報開示	権利を侵害された人が、投稿者の情報の**開示**を請求できる（裁判所の非訟手続も）
2025年の改正	大規模なプラットフォーム事業者に、削除の申出への**迅速な対応**と**削除基準の公表**を義務付け

R6秋80 では、この法律の内容（権利侵害と発信者情報開示）が**デジタル社会形成基本法の誤りの選択肢**として出た。

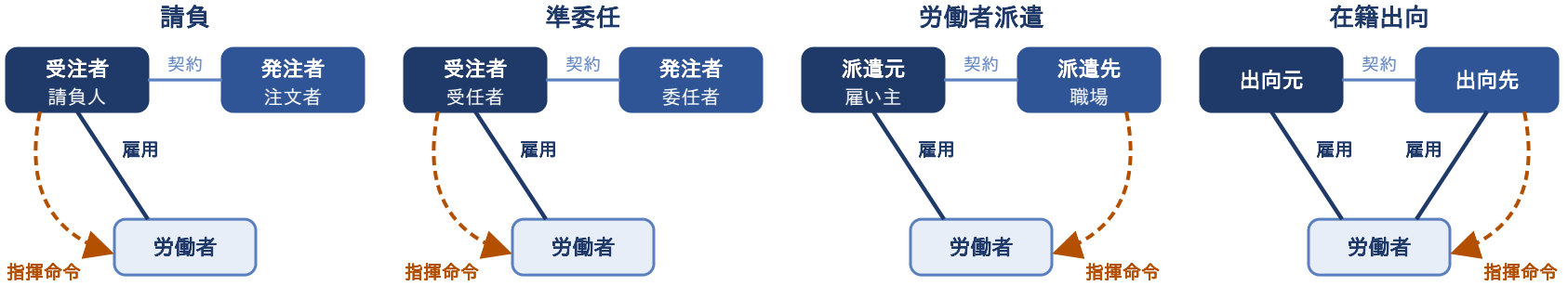
第3章

労働関連・取引関連法規

請負・準委任・派遣・出向 ／ 偽装請負 ／ 派遣元と派遣先の義務 ／
36協定 ／ 取適法（旧下請法） ／ 契約とライセンス ／ OSS



請負・準委任・派遣・出向：「雇用」と「指揮命令」の線を描いて見分ける



完成の責任あり

完成の責任なし（善管注意）

派遣先と雇用関係なし

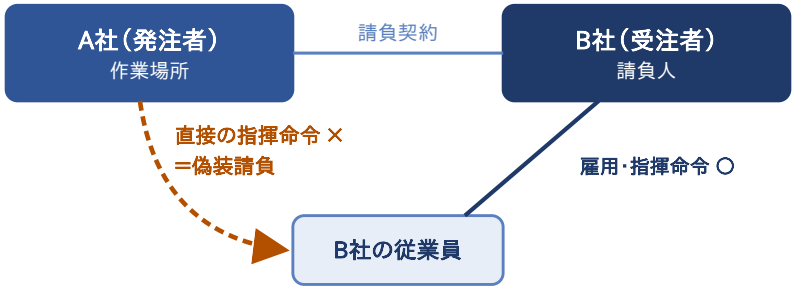
両方と雇用関係あり

形態	雇用関係	指揮命令
請負・準委任	受注者とだけ	**受注者**。発注者は作業者に直接指示できない
労働者派遣	派遣元とだけ	**派遣先**（R5秋80のウ・エは誤り）
在籍出向	**出向元と出向先の両方**	**出向先**（R5秋80の正解）

作業場所は判断に関係ない。発注者の事業所で働いても、請負なら指揮命令は受注者、**発注者と新たな雇用契約も結ばない**（R4秋79）。

派遣先の労働者を**さらに別の会社へ**派遣するのは**二重派遣**（職業安定法違反）。

⚠ 偽装請負：契約は請負なのに、発注者が直接指揮命令している



実態は**労働者派遣**なのに、派遣法の義務（期間制限・派遣先責任者など）を逃れることになる。発注者・受注者の両方が問題になる。

R4春79：A社が発注者、B社が受注者の請負		
	誰が・どこで	**誰の指示で**
ア	A社員・B社で	A社の責任者 → 自社の従業員への指示
イ	A社員・B社で	B社の責任者 → 受注者が発注者の社員に指示（向きが逆）
ウ	**B社員・A社で**	**A社の責任者 → 偽装請負**
エ	B社員・A社で	B社の責任者 → 適正な請負

準委任でも同じ。発注者が受注者の作業者に**直接**指示したいなら、**労働者派遣契約**にする。

請負なら、指示も規律も時間も受注者側が決める

誰が決めるか（〇＝請負として正しい、×＝偽装請負）		
決めること	受注者（請負業者）側	発注者側
業務の割振り・指示	〇（H24秋 問79 ア）	×（H23特 問78 ウ）
服務規律・服装	〇（H23特 イ）	×（H24秋 イ）
作業場所	〇	×（H24秋 ウ）
時間外・休日労働	〇（H23特 エ）	×
勤務時間・配置変更	〇（H21春 問79 イ）	×（H21春 ア・エ）
使うPC・開発ツール	〇 自分で調達・管理（H23特 ア）	—

H21春 問79 ウ：契約先とのあいだに雇用関係は生じない

H24秋 問79 エ がひっかけになる理由

「発注者が**自分の雇う**労働者に指示」は、ただの社内開発。請負契約の話ではない。

H24春 問80：派遣先の責任（イ）

派遣なら指示するのは派遣先。だから派遣先は**派遣契約の内容を、指揮命令する者などに周知**する。

雇用終了後の雇用を制限しない（ア）、就業機会の確保（ウ）、教育訓練（エ）は、雇い主である**派遣元**の責任。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成21年度春期 問79・平成23年度特別 問78・平成24年度春期 問80・平成24年度秋期 問79／厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」（昭和61年労働省告示第37号）／労働者派遣法 第39条〜第41条

労働者派遣法：「派遣元」は雇い主の義務、「派遣先」は職場の義務

派遣元の義務（R5春79）	派遣先の義務
教育訓練・福祉の増進	派遣先**管理台帳**の作成
派遣元管理台帳の作成	派遣先**責任者**の選任
派遣元責任者の選任	指揮命令者などへの**契約内容の周知**
就業条件の明示・待遇の説明	苦情の処理（派遣元と**連携**）
同一労働同一賃金（均等・均衡の待遇）	安全衛生・福利厚生施設の利用

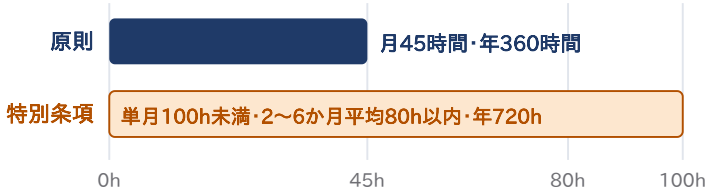
名前に「派遣先」と付く台帳や責任者は、**派遣先**の義務。

R6秋79：派遣先 A社がしてよいこと	
○	派遣期間を**3年**とする契約（同じ事業所の受入れは原則3年まで）
×	履歴書を求めて書類選考・**事前面接**（派遣労働者を特定する行為）
×	「20代男性」のように**性別・年齢を指定**
×	苦情を自社で対応せず**派遣元に任せきり**

事前面接が許されるのは、派遣後に派遣先が直接雇うことを予定した**紹介予定派遣**だけ。

36協定と特別条項：限度を超えてよいのは「臨時的」なときだけ

月の残業時間



法定労働時間（1日8時間・週40時間）を超えて働かせるには、労使で**36協定**（第36条）を結び、労働基準監督署に届け出る。特別条項で月45時間を超えてよいのは**年6回**まで。

R3秋80：特別条項として適切か	
○	予想を超えた売上で作業量が増大、**3か月**・人数と時間を**具体的に**定める
×	**期限を定めず**適用 ／ **慢性的な**人手不足を理由に1年間
×	新技術の研究開発（もともと上限規制の**適用除外**）

働き方の制度	見分ける一言
変形労働時間制	一定期間の**平均**で週40時間以内なら、特定の日・週は超えてよい
フレックスタイム制	清算期間の総労働時間を決め、**始業・終業を労働者が決める**
裁量労働制	実際の時間でなく**みなし時間**で計算（専門業務型・企画業務型）
高度プロフェッショナル制度	高年収の専門職を労働時間規制の**対象外**に

パワハラ防止の措置（相談体制の整備）を事業主に義務付けたのは**労働施策総合推進法**（R7秋80）。最低賃金は最低賃金法、団体交渉は労働組合法。

💼 働き方の4制度：36協定は「時間外をさせてよい」届出

H26春 問78：36協定の説明（ウ）と、並んだ3つの制度	
制度	**説明の決め手**
36協定（ウ）	時間外・休日労働の労使協定を**書面で結び、行政官庁に届け出る**と、法定労働時間外の労働が認められる
裁量労働制（ア）	手段や時間配分を**労働者に大幅に委ねる**業務。協定で決めた時間働いたと**みなす**
1か月単位の変形労働時間制（イ）	業務の繁閑に合わせて配分し、**1か月以内の期間を平均**して週の法定労働時間におさめる
フレックスタイム制（エ）	総労働時間を決め、固定時間（コアタイム）以外は**始業・終業を労働者が決める**

1日の時間で見ると



「書面で締結」「届け出る」が出たら36協定。「みなす」が出たら裁量労働制。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成26年度春期 問78／労働基準法 第32条の2・第32条の3・第36条・第38条の3・第38条の4／厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

取適法（旧下請法）：発注内容をはっきり示し、受託者に不利な行為をしない

下請法
下請代金支払遅延等防止法

▶ 2026年1月

中小受託取引適正化法（取適法）
親事業者 → 委託事業者 ／ 下請事業者 → 中小受託事業者

委託事業者の義務	中身
発注内容の明示	給付の内容・代金・支払期日などを**書面か電磁的方法**で
支払期日	受領から**60日以内**
書類の作成・保存	取引の記録を2年保存
遅延利息	遅れたら年14.6%

仕様が決まらず書けない事項は、理由と予定日を書いて交付し、決まったら**直ちに補充**する。**口頭だけ**は違反（R5春78 の正解イ）。

主な禁止行為	中身
買いたたき	通常より著しく低い代金を一方的に決める（改正で**協議に応じない一方的な決定**も禁止）
代金の減額	受託側に責任がないのに減らす（**事前の合意があっても**違反）
受領拒否・返品	受託側の責任がないのに受け取らない・返す
不当なやり直し	費用を払わずに仕様変更ややり直しをさせる（協議して増額すれば適正＝R5春78 ウ）
手形払い	改正で禁止

振込手数料の差引き（R5春78 エ）は旧下請法では合意があれば可だったが、取適法では**減額**として扱われる。最新の公正取引委員会の基準で確認。

🤝 下請法の判定：下請業者に責任があるかどうか

H23秋 問79：返品が禁止される場合（イ）

状況	返品
下請業者の要員不足で遅れている（ア）	できる
親事業者と顧客の事情で不要になった（イ）	**禁止**
合意した仕様変更が反映されていない（ウ）	できる
通常の検査では見つからないバグが**受領後5か月**で発見（エ）	できる（6か月以内）

R1秋 問79：違法になる行為（ウ）

受領したあと、親事業者の都合（仕様を変えたい）で**返品**した。受領後45日の支払期日（ア）は60日以内なので適法。

H24秋 問78：禁止されている行為（イ）

業務内容は決まっているのに、**ユーザとの契約代金が未定だから下請代金を決めない**。親事業者側の都合なので正当な理由にならない。

認められること	条件
経費を「実費負担」と書く（ア）	算定方法が分かれば可
電子メールで発注（ウ）	下請業者の承諾を得る（取適法では不要）
未定部分を別途取り決める（エ）	正当な理由・予定日を書き、決まったら補充書面

2026年1月から中小受託取引適正化法（親事業者→委託事業者、下請事業者→中小受託事業者）

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成23年度秋期 問79・平成24年度秋期 問78（平成30年度秋期 問80も同じ）・令和元年度秋期 問79／下請代金支払遅延等防止法 第2条の2・第3条・第4条／公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」「取適法の概要」

契約の種類とソフトウェアのライセンス

	請負	準委任
約束すること	**仕事の完成**	**事務の処理**（作業の遂行）
報酬	完成した成果物に対して	作業時間（履行割合型）か成果（成果完成型）
責任	**契約不適合責任**（修補・減額・賠償・解除）	**善管注意義務**
開発工程	設計〜テストなど成果物がはっきりした工程	要件定義・運用など

> 契約不適合責任は、不適合を**知ってから1年以内**に通知すれば追及できる（2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」から変わった）。

> 秘密を守る約束は NDA（守秘義務契約）。開発の前の打合せの段階で結ぶ。

ライセンスの形	見分ける一言
シュリンクラップ契約	パッケージの**フィルムを破る**と同意したとみなす
クリックオン契約	画面の「**同意する**」を押すと成立
ボリュームライセンス	大量導入で**まとめて割安**に許諾
サイトライセンス	特定の**場所（事業所）**内なら台数無制限
CAL	サーバに**接続する端末・利用者**ごとの権利
サブスクリプション	料金を払う**期間だけ**使える

📦 シュリンクラップ契約は「包装を破った時点」で成立

H24春 問78：使用許諾契約が成立する時点（ウ）



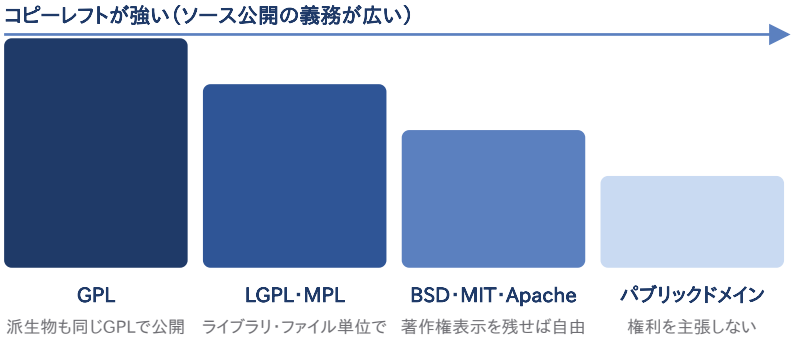
包装（シュリンクラップ）に使用許諾の条件を書き、開封を「同意した」とみなす

契約の方式	同意したとみなす操作
シュリンクラップ	パッケージの包装を破る
クリックオン（クリックラップ）	インストールやダウンロードの画面で「同意する」を押す
ボリュームライセンス	多数の利用者分をまとめて契約する（方式ではなく数の契約）

> 「インストールした時点」はクリックオン契約の考え方。シュリンクラップはその**前**の開封で成立する。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成24年度春期 問78／経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」

OSSのライセンス：配布するとき「ソースを公開する義務」がどこまで及ぶか



GPL の OSS を改変して**外に配布**するなら、改変物も GPL で**ソースを入手できる**ようにする。**社内だけ**で使うなら公開の義務はない。

OSSの定義（OSD）の主な条件	
再頒布の自由	販売・無料配布を制限しない
ソースコード	ソースを入手できる
派生物	改変・派生物の作成を認める
差別の禁止	個人・集団・**利用分野（商用も）**で差別しない

無料で使えるがソースは非公開のフリーウェア、試用後に料金を払うシェアウェアは OSS ではない。著作物の利用条件を表示するのは**クリエイティブ・コモンズ**。

第4章

その他の法律と技術者倫理

目的で見分ける法律 ／ 資金決済法 ／ PL法 ／ 輸出と環境の規制 ／ 電子保存の法律 ／ 誤情報と情報倫理 ／ 集団思考



🏛 選択肢が「別の法律の目的」になっている問題（R6秋80）

法律	目的・中身の一言
デジタル社会形成基本法	全ての国民が**ITの恵沢を享受**・信頼性のある情報の**自由かつ安全な流通**（正解）。デジタル庁の根拠
情報流通PF対処法	権利侵害でのプロバイダの責任の制限・**発信者情報開示**
特定電子メール法	**広告宣伝メール**の適正化
特定商取引法	**通信販売・訪問販売**の公正と購入者の保護（クーリング・オフ）
官民データ活用推進基本法	官民データの活用・**行政手続のオンライン化**の原則

資金決済法の3つ（R7春79）		
	使える相手	**管理**
暗号資産	**不特定の者**。法定通貨と相互に交換できる	ブロックチェーンで**分散**管理
前払式支払手段	発行者や**加盟店だけ**	発行者が残高を管理
資金移動業	銀行以外の**送金**サービス	登録制

> 暗号資産は法定通貨（円）や法定通貨建ての資産（電子マネー）ではない。暗号資産交換業者は**登録制**で、資本金などの**財務的な規制**も受ける。

製造物責任法と、輸出・環境の規制

製造物責任法（PL法・R4秋80）

ROM化したソフトを内蔵した機器	対象（動産）
アプリのパッケージ（ソフトそのもの）	対象外（無体物）
インストールしたOS	対象外（無体物）
ダウンロードしたデータ	対象外（無体物）

製造物は「製造又は加工された**動産**」。欠陥で人の生命・身体・財産に損害が出たら、製造業者は**過失がなくても**賠償する（無過失責任）。損害が製品そのものだけなら対象外。

R4春80＝R7春80：RoHS指令の目的は？

規制	目的
RoHS指令	電気電子製品の**有害物質**（鉛・水銀・カドミウムなど）の使用を制限（正解エ）
WEEE指令	廃棄された機器の**回収・リサイクル**（ア）
EMC指令	機器の**電磁妨害**を抑える（イ）
安全保障貿易管理（外為法）	**兵器**に使われうる貨物・技術の輸出を規制（ウ）。リスト規制とキャッチオール規制

EU で売るには、該当する指令に適合したことを示す **CEマーク** を付ける。

PL法：責任を負うのは機器の製造業者。ソフト単体は対象外

H22秋 問80：ソフトの欠陥で利用者が損害（ア＝A社）



・製造物＝製造・加工された**動産**。ソフト単体は動産でない → C社は×
・欠陥はソフトにある → ハードを作った B社は×
・販売しただけ → D社は×（輸入業者なら責任あり）

H25春 問79：PL法に定められていること（ウ）

選択肢	正しくは
永久に責任を負う（ア）	知ってから3年（人の生命・身体は5年）、引渡しから10年で消滅
指示どおり作った部品メーカにも責任（イ）	**部品製造業者の抗弁**で免責
当時の科学・技術で発見できない欠陥は免責（ウ）	○ **開発危険の抗弁**
輸入販売業者は責任なし（エ）	輸入業者は**製造業者等**に含まれる

> 過失がなくても、欠陥があれば責任を負う（**無過失責任**）のが PL法の特徴。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成22年度秋期 問80・平成25年度春期 問79／製造物責任法 第2条〜第5条／消費者庁「製造物責任（PL）法の逐条解説」

電子保存の法律：範囲の広さで見分ける

法律・制度	範囲	ポイント
e-文書法	法令で保存が義務の**文書全般**	紙をスキャンして保存してもよい
電子帳簿保存法	**国税関係**の帳簿・書類	メールで受け取った請求書は**電子のまま**保存（2024年から義務）
インボイス制度	消費税の仕入税額控除	登録番号・税率ごとの税額を書いた**適格請求書**を保存
電子署名法	電子文書の成立の証明	押印と同じ効力（第2章）

電子取引のデータを保存する要件は、**改ざん防止**（タイムスタンプなど）と**検索**（日付・金額・取引先）ができること。

会社のルールの法律	押さえる点
金融商品取引法	上場企業に**内部統制報告書**（J-SOX）と有価証券報告書
会社法	大会社の取締役会が**内部統制システム**の基本方針を決める
公益通報者保護法	不正を通報した労働者を**解雇などから守る**。事業者に通報窓口の整備
電気通信事業法	**通信の秘密**の保護・Cookie などの**外部送信規律**

コンプライアンスは法令だけでなく、社内規則や企業倫理を守ることまで含む。

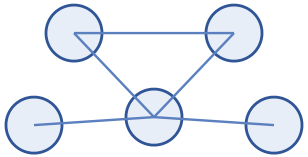
情報倫理：誤情報の3分類と、情報が偏る2つの現象

害を与える意図

内容	ない	ある
誤り	ミスインフォメーション 勘違い・誤解の誤情報	ディスインフォメーション 意図的な偽情報
事実	（ふつうの情報）	マルインフォメーション 私的情報の暴露など

対策は、真偽を調べて公表する**ファクトチェック**と、情報を読み解く**メディアリテラシー**。ネットに出た情報が消せなくなるのは**デジタルタトゥー**。

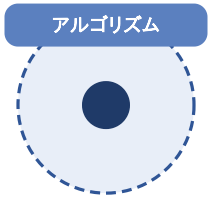
エコーチェンバー



似た意見の人どうしで反響

原因：人のつながり方

フィルターバブル



好みの情報だけが表示される

原因：システムの推薦

似た2つは**原因**で見分ける。人がつながる相手を選んだ結果ならエコーチェンバー、検索やSNSの**パーソナライズ**が選んだ結果ならフィルターバブル。

技術者倫理：正しいことを知っていても、行動を妨げる要因がある（R5春80）

妨げる要因	説明
集団思考	強い連帯性のチームが、自らへの**批判的思考を欠いて不合理な合意**に達する（正解エ）
自己中心的な視点	違った視点から事態を見られず**客観性に欠ける**（ア）
権威への服従	組織内の権威に**無批判に従う**（イ）
意志の弱さ	正しいことを知っているが**勇気や決断力**がない（ウ）
自己利益・恐れ・自己欺瞞・無知	その他の要因

倫理の用語	見分ける一言
ELSI	新しい技術の**倫理的・法的・社会的**な課題
インフォームドコンセント	十分な**説明を受けたうえでの同意**
内部告発	組織の不正を適切な窓口に知らせる（**公益通報者保護法**で保護）
ヘイトスピーチ	人種・民族などを理由に**差別や憎悪をあおる**言動
フィルタリング	青少年に有害なサイトへの**アクセス制限**

> 技術者は、法律で決まっていなくても**公衆の安全・健康・福祉**を最優先する（情報処理学会などの倫理綱領）。

📜 コンプライアンス・SNSの指針・技術者倫理の定番3問

H27秋 問74：コンプライアンス強化（イ）

経営者や従業員の**不法な行為の発生を抑制**し、企業存続の危機を防ぐ。

ほかの選択肢

- 市場成長率×シェアで資源配分（ア）→ **PPM**
- 利害関係者の満足度を向上（ウ）→ ステークホルダ重視・CSR
- まねできない独自の技術（エ）→ **コアコンピタンス**

H22秋 問79 もほぼ同じ問題

H28春 問78：私的利用も対象にする理由（イ）

ソーシャルメディア上の行為は、社員個人だけでなく**会社にも影響**を与える（炎上・情報漏えい）。

手続（ア）・操作マニュアル（ウ）・利用料金（エ）は、私的利用まで決める理由にならない。

H31春 問80：技術者が優先すべきこと（ウ）

公衆の安全（健康・福祉）。会社の利益（ア）、個人の名誉（イ）、コストの低減（エ）より優先する。

技術士倫理綱領も、最初に「安全・健康・福祉の優先」を掲げる。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成22年度秋期 問79・平成27年度秋期 問74・平成28年度春期 問78・平成31年度春期 問80／公益社団法人日本技術士会「技術士倫理綱領」

第5章

標準化関連

デジュレ・デファクト・フォーラム ／ 標準化団体 ／ 開発と評価の標準 ／ コードと文字コード ／ 適合性評価



標準の3種類と、どの団体が何を決めるか

デジュレ
公的機関が手続で決める
ISO・IEC・JIS

フォーラム
企業が集まって合意
W3C・OMG・IETF

デファクト
市場で勝ち残る
特定企業の製品

> De jure＝「法律上の」、De facto＝「事実上の」（ラテン語）。デファクトがあとから公的な規格に採用されることもある。

日本・米国	役割
JISC	JISを審議する（経済産業省の審議会）。ISO・IEC の日本代表
JIS	主務大臣が制定する日本の国家規格（情報処理は JIS X、管理システムは JIS Q）
ANSI	米国の国家規格を承認する民間団体（ASCII）
NIST	米国の国立研究所。暗号（AES）・サイバーセキュリティフレームワーク

国際団体	分野	成果
ISO	電気・電子**以外**・マネジメントシステム	ISO 9001・14001
IEC	**電気・電子**技術	ISO/IEC 27001（共同）
ITU	**電気通信**（国連の専門機関）	ITU-T 勧告（H.264）
IETF	**インターネット**の通信	RFC（TCP/IP・HTTP）
IEEE	電気・電子・通信（米国の学会）	802.3 イーサネット・802.11 無線LAN
W3C	**Web**の技術	HTML・CSS・XML
OMG	**オブジェクト指向**	UML・CORBA

> 「HTML は IETF」「RFC は W3C」のような**入れ替え**が誤りの選択肢になる。

🏷️ 標準化の団体・マーク・パテントプールの見分け

H21秋 問80：日本工業標準調査会（ア）

団体	何をするか
JISC	経済産業省の審議会。JISの制定・改正を審議（2019年から日本産業標準調査会）
電気規格調査会	電気学会の組織。**JEC規格**（イ）
IEEE	米国の学会。IEEE 802 など（ウ）
JEITA	電子情報技術の業界団体。JEITA規格（エ）

R1秋 問80：技適マーク（イ）

マーク	何に適合しているか
技適	電波を出す機器が**日本の電波法**の基準に適合（イ）
CE	EUの安全規制（ア）
PSE	日本の電気用品安全法（ウ）
FCC	米国の通信機器の規則（エ）

H29秋 問69：国際標準に適合する利点（ア）

WTO政府調達協定の加盟国では、政府調達の仕様が**国際標準**にもとづく。適合していれば参入しやすい。

技術的な優位の保証（イ）、必要な特許が全部無償（ウ）、輸出先の法規の対象外（エ）はどれも誤り。

R2 問70：パテントプール（エ）

規格に必要な特許を**複数の企業が持ち寄り、一括して管理**・ライセンスする（MPEG-4 など）。

ほかの選択肢	名前
市場の実勢で事実上の標準（ア）	デファクトスタンダード
著作権表示を残せば改変・再頒布可（イ）	BSD型などのライセンス
特許料が無償（ウ）	ロイヤリティフリー

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成21年度秋期 問80・平成29年度秋期 問69・令和元年度秋期 問80・令和2年度10月 問70（平成30年度秋期 問70も同じ）／日本産業標準調査会「JISについて」／総務省 電波利用ホームページ「技適マーク」

コードと文字コード・データ形式の標準



JAN（1次元・13桁/8桁）



ITF（物流・14桁）



QR（2次元）

コード	見分ける一言
JANコード	**商品**の識別（国際的には EAN）。POS で読む
ITFコード	段ボールなど**物流の梱包単位**
ISBNコード	**書籍**（雑誌などは ISSN）
QRコード	縦横の2次元・**切り出しシンボル**で向きを判別・**誤り訂正**あり

文字コード	見分ける一言
ASCII	7ビットの英数字（ANSI）
EBCDIC	IBM の**メインフレーム**用8ビット
シフトJIS	1バイトと2バイトを**混在**させる日本語のコード
Unicode	**世界の文字**を一つの体系で。UTF-8 は英数字1バイト・日本語の多くは3バイト

データ形式	見分ける一言
CSV	項目を**コンマで区切る**テキスト
XML	タグを**自由に定義**できる（W3C）
Exif	写真に撮影日時・**位置情報**などを埋め込む

適合性評価と、開発・評価の標準



「認定」は審査する機関の能力を認める　／　「認証」は組織や製品の適合を証明する

標準	中身
共通フレーム（SLCP-JCF）	企画～開発～運用～保守の作業と用語の**共通の物差し**。ISO/IEC 12207（JIS X 0160）がもと
ISO/IEC 15408	IT**製品**のセキュリティ機能の評価基準（コモンクライテリア）。評価保証レベル EAL
ISO/IEC 27001	組織の情報セキュリティ**マネジメントシステム**（ISMS）
ISO 14001	**環境**マネジメントシステム
ISO 9001	**品質**マネジメントシステム

「製品」を評価するのが 15408、「組織の管理の仕組み」を認証するのが 27001・9001・14001。**何を**評価するかで見分ける。

適合性評価は二段階。**認定機関が認証機関を認定**し、**認証機関が組織を認証**する。向きを逆にした選択肢に注意。

⚖️ 試験直前チェック：この10個が言えれば午前の法務は取れる

#	問い	答え
1	委託・再委託したプログラムの著作権は？	実際に作った会社（契約で譲渡を決めない限り）
2	著作権で保護されないものは？	プログラム言語・規約（プロトコル）・解法（アルゴリズム）
3	特許・意匠・商標の期間は？	出願から20年・出願から25年・登録から10年（更新可）
4	営業秘密の3要件は？	秘密管理性・有用性・非公知性
5	不正アクセス禁止法の「助長」は？	他人のIDとパスワードを正当な理由なく第三者に提供
6	匿名加工情報を提供するときの義務は？	含まれる項目と提供方法の公表（本人の同意は不要）
7	請負で発注者が作業者に直接指示すると？	偽装請負。派遣なら派遣先が指揮命令、出向は出向先とも雇用関係
8	派遣元だけの義務は？	教育訓練・福祉の増進（派遣先台帳・派遣先責任者は派遣先）
9	広告メールの原則は？	オプトイン。SMSも海外からのものも対象
10	RoHS・WEEE・EMCの違いは？	有害物質の制限・廃棄物のリサイクル・電磁妨害